

1506500-38.2020.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506500-38.2020.8.26.0606 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506500-38.2020.8.26.0606

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2267639/2020 - DEL.POL.SUZANO, 9680828 - DEL.POL.SUZANO, 3773/20/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2267639 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Nascimento dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Guilherme Nascimento dos Santos, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos delitos previstos (i) no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e (ii) e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do artigo 69, caput, CP.

Narra a denúncia que, no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 21h47, na Rua Monsenhor Nuno nº 720, esquina com Avenida Antônio Marquês Figueira, Vila Mazza, nesta cidade e comarca de Suzano, o agente supramencionado, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Luis Gustavo Nascimento Santos, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Fernando Vicente Lourenço, uma motocicleta Honda CG 160 Fan, placa DIA-3799, avaliada em R\$ 10.000,00, e um capacete, pertencentes à vítima Fernando.

Consta, ainda, da exordial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o Réu facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, Luis

Gustavo Nascimento Santos (data de nascimento em 27/10/2002, fl. 07), com ele praticando e induzindo-o a praticar infração penal.

A denúncia foi recebida às fls. 37/38, em 08 de março de 2021.

Certidão de antecedentes criminais do Réu à fl. 50.

Regularmente citado (fl. 41), o Réu apresentou resposta à acusação às fls. 51/67 e juntou documentos às fls. 68/74.

Laudo de exame pericial de veículo às fls. 88/91.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas Claudemir Cirino, Valdir Joaquim da Silva e Wilson Aparecido Dos Santos, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais escritas pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 151/158 e 162/179, respectivamente.

É o relatório. Passo a decidir.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos boletins de ocorrência de fls. 07/08 e 09/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fl. 22, pelo auto de reconhecimento de objeto de fl. 23, pelo auto de avaliação de fl. 29, pelo laudo de exame pericial de veículo de fl. 88/91, bem como pela prova oral produzida em juízo.

Em audiência de instrução, a vítima Fernando Vicente Lourenço relatou que, no dia dos fatos, estava em sua motocicleta, em direção à estação de Suzano, quando foi abordado por dois assaltantes, que estavam em uma motocicleta Yamaha preta. O indivíduo que anunciou o assalto estava sem capacete ao passo que o outro estava com capacete, mas com o rosto à mostra. Levaram a sua motocicleta e seu capacete. Recuperou a moto cerca de vinte dias depois. Pelo que lhe foi relatado, a polícia encontrou o seu veículo posteriormente em uma casa. O declarante foi chamado à delegacia, onde efetuou o reconhecimento dos dois assaltantes. Aduziu que teve certeza no reconhecimento. O local do crime estava um pouco movimentado, tratava-se de rua pouco deserta. Um dos assaltantes estava armado – o que estava sem capacete. A arma estava na cintura e o assaltante puxou. Não reparou em tatuagem no dia dos fatos, somente reparou no dia do reconhecimento em delegacia. Reconheceu o capacete do que estava usando com a motocicleta. Ao final da audiência, realizou o reconhecimento do Réu, que foi colocado ao lado de outras pessoas semelhantes.

A vítima, pessoa idônea, apresentou depoimento seguro e coeso, não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos.

De fato, limitou-se o ofendido a relatar, de forma harmônica, as circunstâncias nas quais o Réu, em conjunto com um segundo indivíduo, praticou o delito de roubo em questão – mediante a grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma de fogo, levando, em sequência, os seus pertences (motocicleta e capacete) –, não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime à pessoa sabidamente inocente. Imperioso destacar, ainda, que, em delitos patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial importância, porquanto voltadas unicamente à identificação de responsáveis e à recuperação de pertences. Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“PROVA - Testemunha - Palavra da vítima - Tendo o ofendido, mais do que ninguém, interesse em acusar tão somente culpado pelo ato que veio a lhe lesionar, plenamente válida a declaração ofertada se não infirmada pelo demais amealhado nos autos - Decisão condenatória mantida - Recurso defensivo não provido” (TJSP - Apelação 49195420078260077 Birigüi - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator Lauro Mens de Mello - 18/12/2014 - Votação: Unânime - Voto nº: 8570)

“Processo Penal. Crime de furto qualificado. Recurso buscando absolvição, por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da vítima, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Na hipótese em exame, encontram amparo, ainda, na prova testemunhal e nas declarações extrajudiciais do apelante. Regime inicial semiaberto

acertadamente imposto. Recurso defensivo a que se nega provimento". (TJSP; Apelação Criminal 0000809-17.2013.8.26.0266; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).

Ademais, a vítima sequer conhecia o acusado previamente, o que indica a inexistência de motivos para que lhe viesse a imputar crime falsamente. Outrossim, corroborando com as declarações da vítima, a testemunha Valdir Joaquim da Silva, investigador de polícia, narrou que, no dia dos fatos, a vítima foi abordada por volta de 21h no centro de Suzano por dois assaltantes, sendo que um estava com capacete e outro sem capacete, mas com o rosto visível. Estavam armados. O declarante investigou os fatos e, quando estava na porta do Réu Guilherme, visualizou uma motocicleta no interior da residência. A placa estava visível, voltada para a rua. Fizeram a pesquisa no sistema informatizado com o número da placa e viram que se tratava de produto de roubo. O genitor de Luís Gustavo e de Guilherme informou que a motocicleta pertencia a um amigo de seus filhos. Os agentes públicos foram até o trabalho de Guilherme e o conduziu à delegacia para esclarecimentos. A vítima os reconheceu em sede policial. Tem conhecimento de que o Réu e seu irmão já foram reconhecidos pela prática de outros delitos de roubo. Não chegaram a indicar o nome do amigo para quem estavam guardando a motocicleta. O próprio Guilherme disse que estava recebendo mil reais para guardar a motocicleta por alguns dias. Não sabia o nome da pessoa.

No mesmo sentido, a testemunha Claudemir Cirino, investigador de polícia, relatou que, na época dos fatos, estava ocorrendo muitos roubos de celular e motocicletas na região de Suzano, próximo ao bairro do Colorado. Algumas denúncias anônimas informaram que havia uma motocicleta produto de roubo na residência do Réu. Ao passarem pela casa indicada nas denúncias, avistou a motocicleta da vítima. Luís Gustavo informou que o veículo era de responsabilidade de seu irmão Guilherme. O pai confirmou que estava sob a responsabilidade do acusado. Guilherme foi conduzido à delegacia, onde foi reconhecido em conjunto com o seu irmão, Luís Gustavo. Não chegou a comparecer no local em que ocorreu o roubo e não sabe se há câmeras de vigilância no local. O sr. Guilherme tem tatuagens nos braços e no pescoço. Por outro lado, o informante trazido pela defesa não acrescentou, em audiência, fatos que pudessem mitigar o conjunto probatório, porquanto não soube informar o nome da pessoa que compareceu em sua casa informando ser o proprietário da motocicleta, nem motivos para que fosse realizada criminalização infundada em face de seus filhos.

Narrou o senhor Wilson Aparecido dos Santos, genitor do acusado, que, no dia 19 de outubro de 2020, apareceu uma motocicleta em sua casa. Achou que pertencia aos inquilinos de sua irmã, que moram no mesmo terreno. No dia 21 do mesmo mês, apareceu um rapaz dizendo que ia consertar o veículo, porque esse era seu. Não sabe o nome dessa pessoa. Quando Guilherme retornou do trabalho, o declarante indagou o filho sobre a guarda da motocicleta e deu bronca nele, por estar acobertando pessoa que ele nem sabia quem era. Dias depois, seu filho Luís Gustavo estava no local e recebeu os policiais. Luís informou que não sabia sobre a procedência do veículo. Gustavo foi reconhecido, mas foi absolvido pelo delito. No dia 14 de outubro, Guilherme estava em casa com o genitor, assistindo jogo do Corinthians. Não tinha como ver a moto da rua. Acredita que um dos inquilinos que tenha ligado para a polícia para reclamar do veículo no local. Guilherme não tem tatuagens. Quem tem tatuagens é Luís Gustavo. Guilherme não recebeu nenhum valor para guardar a motocicleta.

Em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. No dia dos fatos, estava assistindo a um jogo em conjunto com seu genitor, que tinha retornado do hospital, com Covid. Não conhece a vítima. A motocicleta estava em sua casa porque um conhecido pediu para deixar no local até que pudesse efetuar o conserto. Entretanto, ele não apareceu mais. Esse amigo se chamava Matheus Carrilho Barbosa e faleceu recentemente. Ficou sabendo que ele morreu bastante tempo depois. Ele era filho da dona da borracharia em que o declarante trabalhava. Não chegou a ver se havia capacete junto com a motocicleta. Asseverou que nunca praticou crime.

Informou que seu irmão foi morar em Guaianazes e não chegou a conversar com ele sobre o pedido de Matheus, sobre guardar motocicleta. Não tem intimidade com seu irmão e ele foi preso depois pelo roubo de um celular.

Em que pesem as declarações do Réu, essas se encontram totalmente dissociadas do restante do conjunto probatório – bem como da realidade fática –, destacando-se não ser crível que a motocicleta da vítima estivesse estacionada no interior de sua casa tão somente em razão de pedido de um terceiro conhecido e, coincidentemente, o acusado tenha sido identificado, pela vítima, em delegacia (fl. 22) e em juízo, como sendo o verdadeiro autor dos delitos, quando essa sequer o conhecia previamente.

Ademais, encontra-se igualmente distanciada da realidade a alegação de que a pessoa que estava na posse da motocicleta pediu ao Réu para guardá-la em sua casa para fazer reparo, quando esse trabalhava em oficina mecânica e poderia facilmente auxiliá-lo com tal problema em seu local de ofício.

Do mesmo modo, não faz sentido que o acusado tenha concordado em guardar a motocicleta em sua propriedade sem questionar o motivo que um conhecido – que não era seu amigo – teria para fazê-lo, uma vez que esse poderia estacioná-la em sua própria casa ou em estabelecimento comercial especializado. Em outras palavras, não se sustenta a versão do Réu de que a motocicleta, em verdade, estaria na posse indireta de terceira pessoa e que essa, sem justificativa plausível, teria se aproveitado da ingenuidade do acusado para esconder veículo produto de roubo.

No mais, os policiais civis encontraram a motocicleta em razão de denúncia anônima ter apontado a residência do Réu e de seu irmão como sendo o local em que o objeto do roubo estaria escondido, sendo certo que a vítima, antes mesmo da localização de seu veículo, já havia comunicado à polícia o roubo por dois indivíduos armados, vindo a reconhecê-los formalmente em delegacia após a referida diligência e, posteriormente em juízo, com a observância, em ambas as ocasiões, dos parâmetros previstos no art. 226, Código Processo Penal.

Conquanto a Defesa tente imputar a Matheus Carrilho Barbosa a autoria do delito, nenhuma prova foi produzida que permitisse incluí-lo na cena do crime ou identifica-lo como pessoa na posse da motocicleta roubada, sendo tão somente nome trazido pelo Réu em audiência judicial, com a finalidade de se eximir de suas responsabilidades.

Com efeito, em sede policial (fl. 25), o acusado afirmou que receberia cerca de R\$ 1.000,00 (um mil reais) de pessoa desconhecida para guardar o veículo em sua casa, não sabendo informar onde encontrá-la, nem como qualificar seus dados pessoais. Registre-se que, apesar de a vítima ter afirmado que o acusado possuía tatuagem, foi esclarecido pelo próprio genitor do Réu que a pessoa que tinha tatuagens era o seu filho Luis Gustavo, também identificado pela prática do roubo em questão. Ou seja, não se trata de confusão entre o acusado Guilherme e a pessoa de nome Matheus, mas sim entre o Réu e seu irmão, que também participou do crime em questão.

Por todo exposto, indubitável que o acusado foi o autor dos delitos de roubo e corrupção de menores em questão, subtraindo para si os bens de propriedade da vítima, em conjunto com pessoa menor de idade, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma de fogo, não havendo que se falar em fragilidade probatória no presente caso.

Em que pese a alegação defensiva acerca da inexistência de provas que permitiriam aferir conduta do acusado em incentivar e/ou provocar pessoa menor de idade a praticar o delito de roubo em questão, conjuntamente, tal tese não merece prosperar, porquanto o crime de corrupção de menores é de natureza formal, caracterizado como de perigo presumido, prescindindo, portanto, de prova acerca da efetiva corrupção do menor.

Isto, pois trata-se de norma penal que visa a tutelar a formação moral da criança e do adolescente, com escopo de impedir que pessoa maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, sendo suficiente, para a configuração da sua tipicidade formal e material, a prática de conduta delituosa em conjunto – tal qual ocorreu, indubitavelmente, no presente caso.

Neste sentido, a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, consagrada no

Enunciado de Súmula nº 500 do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 500, STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, uma vez comprovado que o comparsa do Réu era pessoa menor de idade ao tempo do crime (qualificação à fl. 10) e sendo incontroversa a prática do roubo por ambos, conjuntamente, imperioso reconhecer que restou configurado o delito de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), ante a violação do bem jurídico tutelado pela norma penal.

Do mesmo modo, no que se refere à majorante do concurso de pessoas, a dinâmica dos fatos narrada pela vítima torna indubitável a comunhão de desígnios entre o Réu e o adolescente Luis Gustavo, uma vez que aquela foi clara em apontar que o crime foi praticado por ambos os acusados, em conjunto, de forma orquestrada.

Além disto, deve-se registrar que “não há bis in idem na incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no roubo cumulada com a condenação pelo crime de corrupção de menores, pois se trata de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos distintos”.

No que se tange à causa de aumento de pena relativa à arma de fogo, essa também restou devidamente configurada, uma vez que a vítima narrou, em juízo, que foi utilizada arma pelos assaltantes para a sua rendição, estando esta na cintura de um dos assaltantes, que a sacou para efetuar a grave ameaça.

Assim, a não localização da arma de fogo utilizada na empreitada criminoso não impede o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, uma vez que essa restou demonstrada por outros elementos probatórios – em especial, o relato inequívoco da vítima –, sendo prescindível, portanto, a realização de apreensão e perícia na arma de fogo. Neste sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Ordem denegada. (STJ; HC nº 534.076/SP (2019/0279182-8); Min. Rel. Sebastião Reis Junior; 6ª Turma; data de julgamento 18 de fevereiro de 2020).

ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. (STF; HC nº 163.566; 1ª Turma; Min. Relator Marco Aurélio; data de julgamento 26 de novembro de 2019).

Deste modo, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores e inexistentes causas de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação do Réu é medida que se impõe.

Assim, passo à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes dos artigos 59 e seguintes do Código Penal.

Em primeira fase, estabeleço a pena-base do delito de roubo acima do mínimo legal, em razão de esse ter sido praticado mediante concurso de pessoas, circunstância do crime que, apesar de prevista como causa de aumento no art. 157, § 2º, inciso II, CP, será utilizada para majoração da pena em primeira fase, ante a existência de outra causa de aumento (qual seja: utilização de arma de fogo), solução esta que melhor se adequa ao princípio da individualização das penas.

Do mesmo modo, no que se refere ao delito de corrupção de menores, a prática de

crime em conjunto com adolescente, com a utilização de arma de fogo, representa maior violação à sua integridade moral, se traduzindo em inserção no crime que extrapola a tipicidade comum prevista no art. 244-B, ECA.

Logo, presente uma circunstância judicial desfavorável elevo as penas-base dos crimes na fração de 1/8 cada, estabelecendo-as em (i) 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de roubo; e (ii) 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão para o delito de corrupção de menores.

Na segunda fase, reconheço a incidência ao caso da atenuante da menoridade (art. 65, I, CP), uma vez que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à data do crime (fl. 09). Logo, reduzo as penas em 1/6, sem, contudo, estabelecê-las aquém do mínimo legal – inteligência da Súmula nº 231, STJ. Assim, pena intermediária em (i) 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo; e (ii) 1 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor.

Em terceira fase, aplico a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157, CP, pois o delito de roubo foi praticado mediante utilização de arma de fogo. Assim, elevo a pena do delito em 2/3, fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para o crime de roubo.

Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena para o delito de corrupção de menor, mantenho a pena em 1 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor.

Tendo em vista que os crimes de roubo e corrupção de menores foram praticados mediante uma única conduta comissiva, não havendo que se falar, in casu, em desígnios autônomos na realização da corrupção do menor – porquanto essa foi realizada no mesmo contexto fático do crime contra o patrimônio, não havendo provas nos autos que permitam inferir a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra –, aplico o art. 70, primeira parte, CP.

Neste sentido, a jurisprudência recente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios – elementos configuradores do concurso material de crimes – não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. 4. (...). (STJ; HC 636.025/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

No entanto, em razão de o resultado da exasperação da pena da infração de roubo em 1/6 exceder a pena que seria cabível pela regra do art. 69 do Código Penal, realizo o cúmulo material das penas.

Fixo, portanto, a pena definitiva em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, com fundamento no quantum de pena aplicado ao Réu e na avaliação negativa acerca das circunstâncias do crime, praticado mediante concurso de pessoas e utilização de arma de fogo.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos mínimos legais (art. 44, CP). Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena, nos termos do art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Guilherme Nascimento dos Santos como incurso nas penas dos delitos de (i) roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e de (ii) corrupção de menores, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, primeira parte, c/c parágrafo único, CP, CONDENANDO-O ao cumprimento de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, em razão de não ter havido pedido pelo órgão ministerial neste sentido, o que inviabilizou a apuração de eventual quantia, bem como o exercício do contraditório pelo acusado neste ponto.

Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), porquanto respondeu a todo o processo solto, não havendo nos autos notícias de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, econômica ou a aplicação da pena e a instrução criminal.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais, se o caso. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, se o caso; e c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA